

시정 요구

1. 제 목 : 무담보채권 상각 및 포기 업무 불철저
2. 소관부점 : 대구경북지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

대구경북지역본부는 「업무분장세칙」 제31조 제7호에 따라 공사 회계 무담보채권 인수지원, 채무조정 등 신용회복지원 및 채권정리·관리업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「무담보채권 상각처리요강」(이하 “요강”이라 한다) 제4조 제1항 제1호에 따르면 소멸시효가 완성된 채권은 상각¹⁾대상채권으로 관리하도록 되어 있고, 요강 제5조에 따르면 소멸시효가 완성된 채권은 해당 사업연도²⁾에 상각하도록 되어 있다.

또한, 「인수채권정리업무규정」(이하 “규정”이라 한다) 제94조 제4호에 따르면 이자만 남은 채권 중 주채무자 소유의 회수가능 재산이 없는 채권은 채권포기(소각)³⁾ 대상에 해당한다고 되어 있으며,

1) 채권 매입대금·가치금 등 대손처리 즉 회계 상 손실로 처리(채권관리 유지)

2) 채권 상각 시 채권 관련 매입액, 비용 등 장부상 금액에 대하여 세무상 비용으로 인정 받을 수 있음

3) 대상 채권의 원장을 마감하고 채권관리를 종결하는 것을 의미하며, 이자만 남은 채권은 매입대금 잔액이 없어 상각처리의 실익이 없으므로 채권포기(소각) 처리

규정 제95조 제2항에 따르면 채권을 포기하였을 때에는 대상채권의 원장을 마감하고 관리업무를 종결하도록 되어 있다.

따라서, 공사가 보유한 채권을 효율적으로 관리하기 위해서는 소멸시효가 완성된 채권 등 관리실익이 없는 채권은 적기에 상각 및 포기처리를 하여 불필요한 행정력 낭비를 방지하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 대구경북지역본부소관 무담보채권 중 소멸시효가 완성된 채권에 대한 상각 및 포기 처리가 제대로 이루어졌는지를 점검한 결과

○○은행 XXXX-XX 채권(채무자 ○○○)의 경우 2007. 9. 19.에 주채무자 ○○○의 면책결정이 확정되어 2017. 9. 19.에 소멸시효가 완성되었고, 연대보증인 ○○○도 2008. 8. 29.에 사망하여 회수실익이 없는데도 감사일 현재까지 해당 채권을 상각 처리하지 않는 등 [별표 1] “무담보채권 상각 미처리 명세”와 같이 특별한 사유 없이 상각 처리하지 않은 사례가 40건 확인되었으며

□□은행 XXXX-XX 채권(채무자 ○○○)의 경우 2015. 11. 24.에 소멸시효가 완성되었고 현재는 이자만 남아있으며 회수가능 재산도 없어 채권포기(소각) 대상 채권인데도 감사일 현재까지 해당 채권을 포기(소각) 처리하지 않는 등 [별표 2] “무담보채권 포기(소각) 미처리 명세”와 같이 특별한 사유 없이 채권포기(소각)를 하지 않은 사례가 25건 확인되었다.

【소관부점 의견】 대구경북지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후에는 관리의 실익이 없는 채권을 적기에 상각·포기처리하는 등 채권관리 업무를 보다 효율적으로 수행하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

대구경북지역본부 본부장은 소멸시효가 완성되었으며 회수실익이 없는 채권 65건을 상각 및 포기 처리하고, 향후 상각대상인 채권을 해당 사업연도에 처리하지 않는 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(시정)

[별표 1]

무담보채권 상각 미처리 명세

(단위 : 천 원)

순번	차 주 번 호	채 무 자	채 권 인 수 일	채 권 잔 액	시 효 완 성 일
----	---------	-------	-----------	---------	-----------

“기재 생략”

[별표 2]

무담보채권 포기(소각) 미처리 명세

(단위 : 천 원)

순번	차 주 번 호	채 무 자	채 권 인 수 일	채 권 잔 액	시 효 완 성 일
----	---------	-------	-----------	---------	-----------

"기재 생략"